Penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir

A suspensão, como visto, é uma das penalidades previstas no artigo 256 do CTB e retira, de **forma temporária**, a licença concedida pelo Estado para que alguém dirija veículos automotores.

A suspensão, além de estar prevista no artigo 256 do CTB, também tem previsão no artigo 261 do CTB e no artigo 3° da Resolução do CONTRAN n° 723/18, alterada pela Resolução 844/21.

Resumidamente, existem duas situações em que pode ser instaurado um processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir de um motorista: por somatória de pontos e por infração específica.

Vejam o que prevê o artigo 261 do CTB:

> *Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será **imposta** nos seguintes casos:*
> *I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:*
> *[…]*
> ***II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.***

E o que prevê o artigo 3° da Resolução do CONTRAN n° 723/18:

> *Art. 3º A penalidade de suspensão do direito de dirigir será **imposta** nos seguintes casos:*
> *[…]*
> *I - sempre que o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:*
> *II - por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.*
> *III - em caso de resultado positivo no exame toxicológico periódico previsto no § 2º do art. 148-A do CTB, realizado por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.*

Praticamente o texto da lei se repete, mas é possível verificar que temos duas hipóteses de instauração do processo de suspensão: quando o motorista atingir o novo limite de pontos no período de 12 meses; e/ou se ele cometer alguma infração auto suspensiva.

Eu discordo da redação dos textos legais supracitados, pois, antes que haja a imposição da penalidade de suspensão, é necessário que o órgão de trânsito competente, instaure o processo administrativo competente e dê àquele que será penalizado, oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, conforme resguardado pela Constituição Federal.

E é exatamente isso que prevê o artigo 265 do CTB: *As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.*

O texto do artigo 5°[1] da Resolução 723 também diz que a penalidade só poderá ser aplicada se assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal do motorista a ser penalizado.

Por isso, o texto dos artigos supramencionados, ao invés de utilizar a palavra "imposta" deveriam usar a palavra "instaurada", mas essa é a minha opinião.

Suspensão por pontos

O Processo de Suspensão do Direito de Direito (PSDD) por acúmulo de pontos é instaurado sempre que o condutor, no intervalo de 12 (doze) meses, atingir um determinado limite de pontos em seu prontuário, decorrente do cometimento de infrações de trânsito.

Antes da vigência da Lei 14.071/2020, a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir por pontos se dava com a somatória de 20 pontos no período de 12 meses, vejamos:

> *Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:*
> ***I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos**, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259.*

Vale dizer que o motorista podia ter até 19 pontos antes de ter instaurado processo de suspensão.

Porém, a regra agora é a suspensão por pontos de forma escalonada, ou seja, a depender da quantidade de infrações gravíssimas cometidas pelo infrator, na forma da nova redação do inciso I do art. 261 do CTB e do art. 3º da Resolução 723 do CONTRAN:

> *Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:*
> *I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:*
> *a) 20 (vinte) pontos, caso constem **2 (duas) ou mais infrações gravíssimas** na pontuação;*
> *b) 30 (trinta) pontos, caso conste **1 (uma) infração gravíssima** na pontuação;*

---

[1] *Art. 5º As penalidades de que trata esta Resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação, em processo administrativo, assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.*

*c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste **nenhuma infração gravíssima** na pontuação;*

***

Art. 3º A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:
I - sempre que o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:
a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;
b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação;
c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação.

É bem simples analisar os critérios estabelecidos para a suspensão do direito de dirigir por pontos, que tem como regra geral a existência de infrações gravíssimas dentre as autuações que compõem o processo.

Caso não existam infrações gravíssimas no prontuário do condutor, o limite de pontos para a instauração do processo administrativo é de 39 (trinta e nove).

Se existir apenas 1 (uma) infração gravíssima, o limite cai para 29 (vinte e nove) pontos.

Agora, se existirem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas, o limite de pontos continua o mesmo da legislação anterior, em 19 (dezenove) pontos.

Então, é a quantidade de infrações gravíssimas que devemos observar na notificação de instauração do PA de suspensão por pontos.

Infrações que não somam mais pontos

Outro ponto importante a ser observado, são as infrações que não mais somarão pontos para fins de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, vejamos o art. 259 do CTB:

Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:
I - gravíssima - sete pontos;
II - grave - cinco pontos;
III - média - quatro pontos;
IV - leve - três pontos.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
§ 3º (VETADO).

> *§ 4º Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257 deste Código,* ***exceto aquelas****:*
> *I - praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo Contran conforme disposto no art. 65 deste Código;*
> *II - previstas no art. 221, nos incisos VII e XXI do art. 230 e nos arts. 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis;*
> ***III - puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir.***

Assim, não são todas as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro que possuem a capacidade para gerar pontos.

Isso porque, a Lei 14.071 reconheceu a existência das chamadas **"infrações administrativas"**, ou seja, infrações que não podem ser classificadas como sendo de trânsito por não estarem diretamente relacionadas à violação de regras de circulação ou normas de conduta estabelecidas na Lei de trânsito, infrações que em sua maioria, são aplicadas exclusivamente ao proprietário do veículo, sem que obrigatoriamente esteja na direção do veículo.

Isso é o que determina o parágrafo 4º, do artigo 259.

O inciso I traz uma situação exclusiva para ônibus, entretanto, essa mesma modalidade de serviço de transporte de passageiros pode ser exercida também por microônibus, que é veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 (vinte) passageiros.

Logo, por analogia, deve ser aplicada também aos motoristas de vans e similares, sob pena de violar o princípio constitucional da igualdade, penalizando determinados tipos de condutores e isentando outros do cumprimento da lei, sendo que a situação encontrada é similar.

Já o inciso II traz um rol de infrações que não são mais puníveis com a pontuação, independentemente do tipo de veículo em que ocorrer.

Não geram pontos no prontuário do condutor as seguintes infrações:

> *Art. 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN:*
>
> *Art. 230. Conduzir o veículo:*
> *VII - com a cor ou característica alterada;*
> *XXI - de carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código;*

> *Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:*
>
> *Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:*
>
> *Art. 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado:*
>
> *Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor:*

Evidentemente que a interpretação "do que é" uma infração administrativa é muito mais extensa, entretanto, essa alteração representa um marco, uma sinalização para que a esfera judicial reconheça cada vez mais as características desse tipo de penalidade, que não deve gerar pontos no prontuário do proprietário do veículo.

E, por fim, infrações autossuspensivas, são aquelas que preveem além da multa, a penalidade de suspensão, veja, como exemplo, o artigo 165 do CTB:

> *Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:*
> *Infração - gravíssima;*
> ***Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.***
> *Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.*

Note que há multa + suspensão do direito de dirigir como penalidade específica quando da infração ao artigo 165 do CTB.

Além da infração ao artigo 165, temos mais algumas infrações auto suspensivas, ou seja, que tem como penalidade, além da multa, a suspensão do direito de dirigir, que veremos mais adiante.

Elas estão previstas nos artigos: 148-A, §5°; 165, 165-A, 165-B, 170, 173, 174, 175, 176, 191, 210, 218, III, 244, I, II, III, e V e 253-A do CTB.

Ainda sobre as infrações que tem como penalidade específica a suspensão, precisamos conversar sobre a questão do §3° do artigo 7° da Resolução 723 do CONTRAN no que diz respeito ao cômputo da pontuação das infrações auto suspensivas, veja o que diz este artigo:

> *§ 3º Não serão computados pontos nas infrações que preveem, por si só, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.*

Assim, para as infrações que tenham como penalidade específica a suspensão do direito de dirigir **não haverá somatória de pontos** para não haver penalidade aplicada em

duplicidade (*bis in idem*) - suspensão por infração específica e (+) suspensão por pontuação.

Isso quer dizer que a pontuação da infração ao artigo 165 do CTB, por exemplo, não será computada para fins de instauração do processo administrativo de suspensão por pontos.